Juridisch advies: non-conformiteit van een e-bike

Aan: mevrouw J. Bakker **Van:** Daan, Rechtswinkel Utrecht **Datum:** 10 november 2026

1. Feiten

Op 3 april 2026 heeft mevrouw Bakker bij Fietsenwinkel De Spaak B.V. een nieuwe e-bike gekocht voor € 2.499. De fiets wordt dagelijks gebruikt voor woon-werkverkeer van ongeveer 12 kilometer per rit. Begin november 2026 laadt de accu niet meer op. Mevrouw Bakker heeft dit op 6 november mondeling gemeld in de winkel. De winkel stelt dat de fabrieksgarantie van zes maanden is verlopen en verwijst haar naar de fabrikant.

2. Rechtsvraag

Kan mevrouw Bakker De Spaak aanspreken op grond van non-conformiteit, en welke rechten kan zij uitoefenen?

3. Juridisch kader

Er is sprake van een **consumentenkoop** in de zin van art. 7:5 lid 1 BW: mevrouw Bakker handelt niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, De Spaak wel. De regeling van titel 7.1 BW is daarom grotendeels van dwingend recht (art. 7:6 lid 1 BW).

- **Conformiteit.** De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden (art. 7:17 lid 1 BW). Zij moet de eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, ook voor normaal gebruik (art. 7:17 lid 2 BW).
- **Bewijsvermoeden.** Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat een gebrek dat zich binnen een jaar na aflevering openbaart, al bij aflevering aanwezig was, tenzij de aard van de zaak of het gebrek zich daartegen verzet (art. 7:18 lid 2 BW). Deze termijn is per 1 januari 2022 verlengd van zes maanden naar een jaar, ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2019/771.
- **Klachtplicht.** De koper moet binnen bekwame tijd na ontdekking klagen (art. 7:23 lid 1 BW). Bij een consumentenkoop is een kennisgeving binnen twee maanden na ontdekking in elk geval tijdig. De Hoge Raad heeft bovendien bepaald dat aan de klachtplicht van een consument geen hoge eisen mogen worden gesteld (HR 23 november 2007, Ploum/Smeets).
- **Rechtsmiddelen.** De koper kan kosteloos herstel of vervanging vorderen (art. 7:21 BW), en onder voorwaarden de overeenkomst ontbinden of prijsvermindering vorderen (art. 7:22 BW).
- **Garantie.** Een garantie laat de wettelijke rechten van de consument onverlet (art. 7:6a BW).
- **Ambtshalve toetsing.** Het Hof van Justitie heeft bepaald dat de rechter ambtshalve moet nagaan of de koper consument is en of de consumentenbeschermende regels van toepassing zijn (HvJ EU 4 juni 2015, C-497/13, Faber).

4. Analyse

Non-conformiteit. Van een nieuwe e-bike van € 2.499 mag bij normaal gebruik worden verwacht dat de accu meerdere jaren meegaat. Een accu die na zeven maanden niet meer oplaadt, beantwoordt

niet aan wat mevrouw Bakker mocht verwachten. De e-bike is daarom niet conform in de zin van art. 7:17 lid 2 BW.

Bewijs. Het gebrek heeft zich zeven maanden na aflevering geopenbaard, dus binnen de termijn van een jaar. Het vermoeden van art. 7:18 lid 2 BW is van toepassing: vermoed wordt dat het gebrek al bij aflevering aanwezig was. Het is aan De Spaak om te bewijzen dat het gebrek is ontstaan door bijvoorbeeld onjuist gebruik. Daarvan blijkt niets.

Klachtplicht. Mevrouw Bakker heeft binnen enkele dagen na ontdekking geklaagd. Dat is ruim binnen de termijn van twee maanden. Wel is de melding mondeling gedaan; uit bewijsoogpunt is het verstandig deze schriftelijk te bevestigen.

Aanspreekpunt. De koopovereenkomst is gesloten met De Spaak. De verwijzing naar de fabrikant en het verlopen van de fabrieksgarantie doen niet af aan haar rechten tegenover de verkoper (art. 7:6a BW).

Rechtsmiddel. Omdat de e-bike niet conform is, kan mevrouw Bakker de koop ontbinden op grond van art. 7:22 BW en de koopprijs van € 2.499 terugvorderen. Zij hoeft De Spaak daarbij geen gelegenheid te geven de accu eerst te herstellen of te vervangen: bij een consumentenkoop kan de consument bij non-conformiteit altijd direct kiezen voor ontbinding.

5. Conclusie en advies

Mevrouw Bakker kan De Spaak aanspreken op non-conformiteit. Het bewijsvermoeden werkt in haar voordeel en zij heeft tijdig geklaagd. Ik adviseer haar om:

1. De Spaak per aangetekende brief in gebreke te stellen, onder verwijzing naar art. 7:17, 7:18 lid 2 en 7:6a BW;
2. in dezelfde brief de koopovereenkomst te ontbinden en terugbetaling van € 2.499 te vorderen binnen veertien dagen;
3. bij weigering de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Tweewielers, of aan de kantonrechter.